

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4828/2533

พนักงานอัยการจังหวัดสงขลา
นายชัยศรี เพชรทอง

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา

จำเลยรับราชการเป็นนายช่างโยธา 5 ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยจราจรสงเคราะห์ประจำเขตการทางสงขลา กรมทางหลวง ในการปฏิบัติหน้าที่จำเลยมีอำนาจสั่งอนุญาตให้เบิกจ่ายน้ำมันและอนุญาตให้ใช้รถยนต์ในเขตการทางสงขลาด้วย การที่จำเลยได้สั่งให้ใช้รถของราชการและสั่งอนุญาตให้เบิกจ่ายน้ำมันของราชการสำหรับรถดังกล่าวชนเสาซีเมนต์ป้ายจราจรจากแขวงการทางสงขลาไปยังจุดติดตั้งในกิจการส่วนตัว จึงเป็นการใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริตอันเป็นการเสียหายแก่กรมทางหลวง ย่อมเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๗, ๑๕๑, ๑๕๗, ๙๑

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๗ และมาตรา ๑๕๑ ให้ริ้งกระทลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑

ฐานเจ้าพนักงานยกยอกทรัพย์วางโทษจำคุก ๕ ปี ฐานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริต ให้จำคุก ๕ ปีรวมจำคุก ๑๐ ปี ข้อนาสืบของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามี เหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ คงจำคุก ๖ ปี ๘ เดือน ข้อหาอื่นให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๑ กระทั่งเดียว วางโทษจำคุก ๕ ปี ข้อนาสืบของจำเลยเป็นประโยชน์แก่ การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ ให้ หนึ่งในสาม คงจำคุกจำเลย ๓ ปี ๔ เดือนนอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษา ศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกาโดยผู้พิพากษาซึ่งลงชื่อในคำพิพากษาศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ฎีกาใน ปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่าจำเลยรับราชการเป็นนายช่าง โยธา ๕ ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยจรรยาจรสเคราะห์ประจำเขตการทางสงขลา กรม ทางหลวง เมื่อระหว่างปี ๒๕๒๔ ถึงปี ๒๕๒๖ มีการซ่อมสร้างถนนสายสงขลา-หาดใหญ่ ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ ๐ ถึงหลักกิโลเมตรที่ ๒๘ โดยบริษัทสยามซีวิลเอน ยินเียริง จำกัด เป็นผู้รับเหมา และบริษัทโรจนสิน จำกัด เป็นผู้รับเหมาช่วง กรม ทางหลวงมีคณะกรรมการตรวจการจ้างโดยนายเลขา นายช่างเขตการทางสงขลา เป็นประธานกรรมการนายวิรัช นายช่างแขวงการทางสงขลา กับนายโอฬาร นายช่าง โยธา กองก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินเป็นกรรมการ งานซ่อมสร้างถนนดังกล่าวรวม ทั้งการติดตั้งป้ายจราจรด้วย แต่บริษัทผู้รับเหมาช่วงไม่มีความชำนาญ จึงได้ปรึกษา นายโอฬาร และนายโอฬารได้ปรึกษานายเลขาตามลำดับ นายเลขาได้สั่งให้จำเลย

ช่วยดูแลและแนะนำบริษัทผู้รับเหมาช่วงในการหล่อเสาซีเมนต์ป้ายจราจรและในที่สุดบริษัทผู้รับเหมาช่วงได้จ้างเหมาให้จำเลยหล่อเสาซีเมนต์ป้ายจราจรจำนวน ๑๐๐ ต้น เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท จำเลยได้ดำเนินการหล่อเสาซีเมนต์ที่สำนักงานสนามของ บริษัทผู้รับเหมาช่วงประมาณ ๘๐ ต้น และที่แขวงทางหลวงประมาณ ๒๐ ต้น ในการปฏิบัติหน้าที่จำเลยมีอำนาจสั่งอนุญาตให้เบิกจ่ายน้ำมันสำหรับรถ และอนุญาตให้ใช้รถในเขตการทางหลวงด้วย คดีมีปัญหาว่าจำเลยได้สั่งให้ใช้รถของราชการ และสั่งอนุญาตเบิกจ่ายน้ำมันของราชการสำหรับรถดังกล่าวชนเสาซีเมนต์ป้ายจราจร ที่จำเลยรับจ้างเหมาจากผู้รับเหมา ช่วงมาดำเนินการเองเป็นส่วนตัวจากแขวงทางหลวงไปยังจุดติดตั้ง ซึ่งเป็นการใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริต อันเป็นการเสียหายแก่กรมทางหลวงตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๑ หรือไม่โดยคดีฟังได้ว่า จำเลยได้สั่งให้ใช้รถของราชการ และสั่งอนุญาตให้เบิกจ่ายน้ำมันของราชการ สำหรับรถดังกล่าวชนเสาซีเมนต์ป้ายจราจรจากแขวงทางหลวงไปยังจุดติดตั้งใน กิจการส่วนตัวซึ่งเป็นการใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริต อันเป็นการเสียหายแก่กรม ทางหลวงย่อมเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๕๑ ศาลอุทธรณ์ พิพากษาชอบแล้ว ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(พิชิต พรหมพิทักษ์กุล-ปรีชา ธนानันท์-บุญศรี กอบบุญ)

ศาลจังหวัดสงขลา - นายวิชา ชินวงศ์พราหม์

ศาลอุทธรณ์ - นายไพศาล รางฆาญ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ